

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון

פ/25/6154

הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון – הרחבת הייצוג והגיוון בחברות הממשלתיות),

התשפ"ה–2025

תיקון סעיף 1 1. בחוק החברות הממשלתיות התשל"ה–1975¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) אחרי ההגדרה "חוק החברות" יבוא :

""חוק שירות המדינה" – חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959;";

(2) אחרי ההגדרה "מינוי דירקטור" יבוא :

""השר הממונה" – השר לשיתוף פעולה אזורי;";

(3) בהגדרה "השרים", במקום "שר האוצר" יבוא "השר הממונה".

תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי, אחרי "פקודת החברות" יבוא "או חוק החברות, לפי העניין" ובסופו יבוא "או בחוק החברות, לפי העניין".

תיקון סעיף 11 3. בסעיף 11 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) החלטת חברה בעניינים המנויים בסעיף קטן (א)(9) תוכל להינתן גם באישור הרשות חלף אישור הממשלה הנדרש לפי סעיף קטן (א) אם התקיימו כל אלה :

(1) היקף ההתקשרות או ההשקעה של החברה לצורך ביצוע העניינים המנויים בסעיף קטן (א)(9) לא עולה על סכום כולל של 400 מיליון שקלים חדשים ;

(2) הרשות מסרה לשרים הודעה על כוונתה לאשר את החלטת החברה ;

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

(3) השר הממונה והשר שנקבע לפי חוק זה כאחראי לענייני החברה לא הודיעו בתוך 10 ימים ממועד קבלת הודעת הרשות כאמור בפסקה (2), כי ההחלטה טעונה אישור ממשלה."

תיקון סעיף 14 4. בסעיף 14 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "הממשלה" יבוא "או ועדת שרים לענייני הפרטה", במקום "רשאית" יבוא "רשאים" ובמקום "ראתה" יבוא "ראו";

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "לממשלה" יבוא "או לוועדת שרים לענייני הפרטה";

(3) בסעיף קטן (ג), אחרי "לממשלה" יבוא "או לוועדת שרים לענייני הפרטה" ואחרי "ולממשלה" יבוא "או לוועדת שרים לענייני הפרטה, לפי העניין";

(4) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), פירוק מרצון של חברה ממשלתית אינה טעונה החלטת ממשלה או החלטת ועדת שרים לענייני הפרטה ואינה טעונה התייעצות עם דירקטוריון החברה אם התקיימו בה כל אלה:

(1) לחברה אין פעילות עסקית במשך שלוש שנים ברציפות או שמדובר בחברה לא פעילה כהגדרתה בסעיף 342מא לחוק החברות;

(2) הרשות חיוותה דעתה בתזכיר מנומק לממשלה או לוועדת שרים לענייני הפרטה על התקיימות לפחות אחד מהתנאים הקבועים בסעיף קטן (א);

(3) השר הממונה על ביצוע החוק והשר שנקבע לפי חוק זה כאחראי לענייני החברה, לא הודיעו בתוך 60 ימים ממועד קבלת התזכיר של הרשות לפי פסקה (2) כי הפירוק טעון אישור ממשלה או אישור ועדת שרים לענייני הפרטה."

תיקון סעיף 15 5. בסעיף 15 לחוק העיקרי אחרי "הממשלה" יבוא "או ועדת שרים לענייני הפרטה" ובמקום "רשאית" יבוא "רשאיות".

תיקון סעיף 16א 6. בסעיף 16א לחוק העיקרי –

(1) האמור בו יסומן "(א)", ואחרי "לפחות" יבוא "אשר השלים תוכנית הכשרה מתאימה שקבע השר בתקנות, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(ב) הוראות סעיף זה, לא יחולו על דירקטור בעל בקיאות חברתית ובלבד שמלאו לו 25 שנים ביום שנתמנה והוועדה לבדיקת מינויים, לאחר קבלת חוות דעת מהרשות, קבעה כי מתקיימים לגביו התנאים לעמידה בדרישות של בקיאות חברתית; השר הממונה רשאי, לאחר התייעצות עם הרשות, להתקין תקנות לעניין תנאי כשירות לדירקטור בעל בקיאות חברתית; לעניין סעיף זה, "דירקטור בעל בקיאות חברתית" – נציג מקרב ציבור הלקוחות של חברה ממשלתית."

7. אחרי סעיף 2א16 לחוק העיקרי יבוא –
הוספת סעיפים
3א16 ו-4א16

"הקמת ועדה 3א16. השר הממונה ימנה ועדה שתפקידה להציע לשר אקדמית לקביעת הממונה תוכנית הכשרה למועמדים לכהונה תוכנית הכשרה כדירקטורים בחברות ממשלתיות (להלן – הוועדה לדירקטורים האקדמית), לרבות תוכנה של התוכנית ומשכה.

תקנות לעניין 4א16. השר הממונה רשאי, לאחר התייעצות עם הרשות, כשירות דירקטורים להתקין תקנות לעניין תנאי כשירות נוספים לחלק מהדירקטורים בחברה, הרכב נדרש של דירקטוריון וועדת הביקורת, לפי סוגי החברות או בחברה מסוימת."

8. בסעיף 17 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א)(2), במקום "המנהל הכללי ונציג" יבוא "נציג";

(2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב) לא יהיה אדם דירקטור ביותר מחברה אחת אלא אם אישרה הוועדה לבדיקת מינויים, שקיימים נימוקים מיוחדים לכך, לאחר קבלת חוות דעת מהרשות."

(3) בסעיף קטן (ג)(1), המילים "לא יעלה" – יימחקו, ובמקום הסיפה החל במילים "על 12 חברים" יבוא "יהיה 12 עד 15 חברים, כפי שיקבע בתקנות השר הממונה, לאחר התייעצות עם הרשות."

תיקון סעיף 18 9. בסעיף 18 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "רשאי השר" יבוא "רשאים השרים", ובמקום "השגת השר" יבוא "השגת השרים";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) דירקטור ימונה כאמור בסעיף קטן (א), בהתאם לשיקול דעת השרים וללא צורך בקיום הליך תחרותי.

(א2) על אף האמור בסעיף קטן (א), מנהל הרשות רשאי, לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים, למנות עובד הרשות, כדירקטור בחברה הנמצאת בהליך של פירוק או חיסול עסקים."

הוספת סעיף 3א18 10. אחרי סעיף 2א18 לחוק העיקרי יבוא:

"ייצוג הולם 3א18. בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות יינתן ביטוי לתושבי פריפריה הולם לייצוגם של אנשים תושבי פריפריה ובני דור ובני דור ראשון ראשון להשכלה גבוהה; לעניין זה – להשכלה גבוהה

"בן דור ראשון להשכלה גבוהה" – אדם שאביו ואמו אינם בעלי תואר אקדמי;

"תושב פריפריה" – תושב רשות מקומית המדורגת באשכולות 4-1 לפי המדד החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כפי שהוא מעת לעת, או תושב אזור בתוך רשות מקומית המדורג באשכולות 8-1 לפי המדד החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כפי שהוא מעת לעת."

תיקון סעיף 18ב 11. בסעיף 18ב לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) יושב ראש הוועדה שיהיה אדם הכשיר לכהן כשופט של בית משפט מחוזי וימונה לאחר התייעצות עם שר המשפטים ובאישור הממשלה;"

(ב) בפסקה (2), במקום "שקבעו שר האוצר ושר המשפטים לענין זה" יבוא "הכוללת עד עשרה חברים, שקבע השר הממונה לענין זה, לאחר התייעצות עם יושב ראש הוועדה" ובסופה יבוא "בהרכב הרשימה יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים";

(2) בסעיף קטן (ג) –

(א) אחרי פסקה (3) יבוא:

"(3א) על אף האמור בסעיף 16א, הוועדה תהיה רשאית, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לאחר קבלת חוות דעת מהרשות, לקבוע כי דירקטור מסוים לא יידרש להשלים תוכנית הכשרה שקבע השר הממונה כתנאי למינוי";

(ב) אחרי פסקה (5) יבוא:

"(6) לשם קבלת החלטה בנוגע למינוי מנהל כללי או יושב ראש דירקטוריון בחברה ממשלתית, תפגוש הוועדה את המועמדים לכהונה בתפקידים אלה, על מנת להתרשם ממידת התאמתם לתפקיד ולדרישות החוק, אלא אם השתכנעה הוועדה שאין בכך צורך על מנת לקבל החלטה בעניין;

(7) לשם קבלת החלטה בנוגע למינוי דירקטור בחברה ממשלתית רשאית הוועדה לפגוש את המועמדים לכהונה בתפקיד זה, על מנת להתרשם ממידת התאמתם לתפקיד ולדרישות החוק."

הוספת סעיפים 12. אחרי סעיף 18ב לחוק העיקרי יבוא:

18ב עד 18ב3

"תקופת כהונה 18ב1. תקופת כהונתם של חברי הוועדה תהיה שלוש שנים; השר הממונה יהיה רשאי להאריך את כהונתם בתקופה נוספת בת שלוש שנים; החלטת השר על הארכת כהונה כאמור לא טעונה אישור של הממשלה.

שכרו של יושב ראש 18ב2. שכרו של יושב ראש הוועדה יהיה כשכרו של שופט הוועדה וייחוד בית המשפט המחוזי; יושב ראש הוועדה לא יעסוק בעיסוק נוסף ולא ימלא תפקיד ציבורי, אלא לפי חוק או בהסכמת השר הממונה והיועץ המשפטי לממשלה.

מינוי בתקופת
בחירות

318ב. (א) בתקופת בחירות יחולו על מינוי דירקטור,
יושב ראש דירקטוריון או מנהל כללי בחברה
ממשלתית מגבלות כמפורט להלן:

(1) מועמדות שהועברה לוועדה לבדיקת
מינויים לפני תחילת תקופת הבחירות (להלן
– המועד הקובע) תושלם לפי הוראות חוק
זה;

(2) בתקופת בחירות יחולו על מינוי
דירקטור, יושב ראש דירקטוריון או מנהל
כללי בחברה ממשלתית, מגבלות אלה:

(א) לעניין מועמדות לדירקטור או
יושב ראש דירקטוריון, המינוי
יושלם בהתקיים כל אלה:

(1) המינוי נחוץ לשם
הבטחת פעילותה התקינה של
החברה, או לצורך שמירה על
האינטרסים של המדינה
כבעלת מניות בחברה;

(2) למועמד אין זיקה לשר
הממונה;

(ב) לעניין מועמדות לדירקטור
מקרב העובדים לפי סעיף 18ד,
המינוי יושלם אם הבחירות בחברה
נערכו לפני תחילת תקופת הבחירות;

(ג) לעניין מועמדות לתפקיד מנהל כללי – ניתן יהיה להשלים את המינוי אם הסתיים שלב הגשת מועמדות בהליך איתור לתפקיד מנהל כללי שנערך על ידי החברה (להלן – הליך האיתור), לפני תחילת תקופת הבחירות; לא הסתיים שלב הגשת המועמדות, לא ימשיך ההליך והחברה תפעל למינוי מנהל כללי בפועל מבין עובדי החברה לפי סעיף 42(ג) ו-1(ג).

(ב) בסעיף זה, "תקופת בחירות" – תקופה המתחילה באחד מהמועדים שלהלן, לפי המוקדם מבניהם – מועד אישור בקריאה השלישית של חוק להתפזרות הכנסת המכהנת, מועד מעשה או מחדל אשר בהתרחשו נדרש, בהתאם לדין, לקיים בחירות לכנסת או שרואים את הממשלה כמתפטרת, או 90 יום לפני מועד הבחירות – ומסתיימת במועד כינון ממשלה חדשה.

תיקון סעיף 18ג 13. בסעיף 18ג לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה" יבוא "זיקה אישית או עסקית לשר הממונה או זיקה פוליטית לשר משרי הממשלה";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) לעניין סעיף קטן זה –

"זיקה אישית לשר הממונה" – בן זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן אח, בת אח, בן אחות, בת אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבת משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת משפחה שלובה;

"זיקה עסקית לשר הממונה" – קיום קשר עסקי או מקצועי שאינו עסקה חד פעמית כחלק ממהלך העסקים הרגיל;

"זיקה פוליטית לשר משרי הממשלה" – חברות או השתתפות בגוף בוחר, לרבות חברות בעבר, אלא אם כן חלפה תקופה של שישה חודשים ממועד סיום חברות או השתתפות בגוף בוחר; לעניין זה "גוף בוחר" – גוף שתפקידו, או אחד מתפקידיו, לבחור מועמדים לכנסת או לכהונת ראש הממשלה או שר בממשלה, או לכל תפקיד במוסדות המפלגה, למעט בחירות ישירות שבהן משתתפים כלל החברים של מפלגה או גוף מדיני."

תיקון סעיף 21 14. בסעיף 21 לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "דירקטור שחדל לכהן" יבוא "דירקטור שתקופת כהונתו הסתיימה יכול להתמנות לתקופת כהונה נוספת אחת של לא יותר משלוש שנים; הוועדה לבדיקת מינויים רשאית, לאחר קבלת חוות דעת הרשות, לאשר מינוי דירקטור לכהונה שלישית, אם השתכנעה כי מתקיימים נימוקים מיוחדים לכך".

הוספת סעיף 21א 15. אחרי סעיף 21 לחוק העיקרי יבוא:

"תקופת ניסיון 21א. (א) אדם המתמנה לדירקטור בחברה, ולא כיהן לדירקטור המתמנה בעבר כדירקטור בחברה ממשלתית (להלן – דירקטור המתמנה לראשונה), יתמנה לתקופה לראשונה ניסיון של חצי שנה (להלן – תקופת הניסיון); בתקופת הניסיון יהיה דירקטור המתמנה לראשונה בעל כל זכויות וסמכויות המוקנות לדירקטור, למעט זכות הצבעה והוא לא ייחשב במניין חוקי, אך יחולו עליו כל החובות של דירקטור.

(ב) השר הממונה יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו ולאחר קבלת חוות דעת מהרשות, לסיים, במהלך תקופת ניסיון, את כהונתו של אדם שמונה לתקופת ניסיון.

(ג) תקופת הניסיון לא תיחשב כתקופת כהונה לעניין סעיף 21.

(ד) הוועדה לבדיקת מינויים תהיה רשאית, לאחר קבלת חוות דעת של הרשות, לקבוע כי סעיף זה לא יחול על דירקטור המתמנה לראשונה."

הוספת סעיף 22א 16. אחרי סעיף 22 לחוק העיקרי יבוא:

"איסור מינוי 22א. חברה, ותאגיד בשליטה, לא יעניקו למי שניהן כדירקטור באותה חברה, לבן זוגו או לילדו טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותו, או בן משפחתו, לכהונה כנושא משרה באותה חברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקוהו כעובד ולא יקבלו ממנו שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתו, אלא אם כן חלפה שנה מתום כהונתו כדירקטור."

תיקון סעיף 24 17. בסעיף 24 לחוק העיקרי –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) השרים ימנו יושב ראש דירקטוריון של חברה ממשלתית; המועמד לתפקיד יושב ראש דירקטוריון יכול שיהיה מבין חברי דירקטוריון החברה, או שלא מבין חברי דירקטוריון החברה אם קיים בדירקטוריון מקום פנוי, ובמקרה זה ימונה המועמד לחבר דירקטוריון החברה עם מינויו כיושב ראש; מינוי יושב ראש דירקטוריון טעון התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים."

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(1א) מונה יושב ראש דירקטוריון לפי סעיף קטן (א) מבין חברי הדירקטוריון, תוארך כהונתו כחבר דירקטוריון לתקופה של שלוש שנים ממועד המינוי."

תיקון סעיף 28 18. בסעיף 28 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בחברה שהמדינה ממנה בה את כל הדירקטורים, למעט דירקטורים חיצוניים, או שבידיה זכות למינוי כאמור, יחולו הוראות אלה:

(1) אם נקבע כי מספר הדירקטורים המקסימלי הוא 12 או 13 – המניין החוקי לשיבות דירקטוריון יעמוד על שישה חברים;

(2) אם נקבע כי מספר הדירקטורים המקסימלי הוא 13 עד 15 – המניין החוקי לשיבות דירקטוריון יעמוד על שבעה חברים.

(ג) על אף האמור במסמכי היסוד של החברה, פחת מספר חברי הדירקטוריון הרשאים להשתתף בישיבותיו מהמניין החוקי לישיבותיו, או פחת מספר החברים מהמספר המזערי הקבוע בתקנון החברה או לפי חוק זה, יהיו החברים הנוותרים, בנוסף לכל סמכות הנתונה להם, רשאים במקרים חריגים לקבל החלטות בכל ענין חיוני לטובת החברה שאינו סובל דיחוי, ובלבד שהרשות לא התנגדה לכך."

תיקון סעיף 32 19. בסעיף 32(א) לחוק העיקרי –

(1) בפסקה (4), אחרי "הסגנים למנהל הכללי" יבוא "היועץ המשפטי הפנימי";

(2) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(4א) לקבוע, בהתאם לכללים שתקבע הרשות, מגבלות שיחולו על יושב ראש דירקטוריון פעיל, מנהל כללי ופקידים בכירים, לאחר סיום העסקתם בחברה, בקשר לקיום קשרים עסקיים או מקצועיים עם חברות מתחרות או חברות בעלות ממשקים עסקיים משמעותיים עם החברה והסדרי שיפוי שיוענקו על ידי החברה בגין הגבלות אלה."

(3) בפסקה (5), אחרי "בהתאם לתקן" יבוא "שיאושר על ידי הרשות; ואולם מזכיר החברה יפעל בהתאם להנחיות יושב ראש הדירקטוריון".

תיקון סעיף 33 20. בסעיף 33 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) החלטת הדירקטוריון בדבר יעוד הרווחים של החברה או בדבר חלוקה כהגדרתה בחוק החברות, טעונה אישור הרשות; התגלעה מחלוקת בין הרשות ובין הדירקטוריון בעניין כאמור, תפעל החברה על פי החלטת הרשות אם אושרה על ידי השר הממונה, והחלטה זו תחשב להחלטת דירקטוריון על החלוקה לפי סעיף 307 לחוק החברות."

תיקון סעיף 34א 21. בסעיף 34א(2) לחוק העיקרי, במקום "לפי חוק זה" יבוא "לצורך מילוי תפקידה".

הוספת סעיף 37א 22. אחרי סעיף 37 לחוק העיקרי יבוא:

"תקופת כהונה 37א. מנהל כללי של חברה ממשלתית יתמנה לתקופת כהונה של חמש שנים; דירקטוריון החברה רשאי להאריך את כהונתו בתקופת כהונה נוספת שלא תעלה על שנתיים, באישור הרשות."

תיקון סעיף 42 23. בסעיף 42 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) פקעה כהונת המנהל הכללי או שנבצר ממנו למלא תפקידיו, דרך קבע או באופן זמני, רשאי הדירקטוריון, לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים ובאישור הרשות, למנות מנהל כללי בפועל עד שיתמנה מנהל כללי לפי סעיף 37 או תסתיים תקופת נבצרות, ואם פקיעת הכהונה הייתה לפי סעיף קטן (א)(5), יהיה מינוי המנהל הכללי בפועל טעון אישור הרשות.

(1ג) על אף האמור בסעיף קטן (ג), דירקטוריון החברה רשאי למנות מנהל כללי בפועל ללא התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, אם אישרה הרשות, כי הצורך במינוי מנהל כללי בפועל צפוי להסתיים בתוך שלושה חודשים לכל היותר, וכי המנהל הכללי בפועל עומד בתנאי הכשירות האמורים לפי סעיף 37(ג); לעניין סעיפים קטנים (ג) ו-(1ג), "מנהל כללי בפועל" – לרבות ממלא מקום מנהל כללי או כל אדם בעל סמכויות מנהל כללי, אף אם תוארו אחר."

תיקון סעיף 47 24. בסעיף 47 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "המינוי" יבוא "וסיום כהונתו" ואחרי "טעון אישור הרשות" יבוא "למעט סיום כהונה לפי סעיף קטן (א1)";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) יועץ משפטי של חברה ממשלתית יתמנה לתקופה של ארבע שנים."

(3) סעיף קטן (ג) – בטל.

תיקון סעיף 49 25. בסעיף 49 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ב), המילים "ולמנהל הכללי" – יימחקו;

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) מבקר פנימי של חברה ממשלתית יתמנה לתקופה של חמש שנים, הרשות רשאית להאריך את כהונתו לתקופת כהונה נוספת שלא תעלה על שנתיים."

תיקון סעיף 50 26. בסעיף 50 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "השרים ימנו" יבוא "השר הממונה ימנה";

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "השרים רשאים" יבוא "השר הממונה רשאי", ובסופו יבוא "לרבות לעניין עסקה עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו".

- תיקון סעיף 52 27. בסעיף 52 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (ב), המילים "(מינויים), תשי"ט–1959" – יימחקו, ובסופו יבוא "המינוי יבוצע ללא צורך בוועדת איתור וטעון אישור של ועדת מינויים, כמשמעותה בחוק האמור";
- (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ג) מנהל הרשות יתמנה לתקופה של ארבע שנים; השר הממונה רשאי להאריך תקופת כהונה זו בשנתיים נוספות."
- הוספת סעיף 52א 28. אחרי סעיף 52 לחוק העיקרי יבוא:
- "היועץ המשפטי של 52א. (א) היועץ המשפטי של הרשות יתמנה במכרז הרשות לפי סעיף 19 לחוק שירות המדינה.
- (ב) אלה חברי ועדת הבוחנים במכרז ליועץ המשפטי של הרשות:
- (1) יושב ראש הוועדה יהיה מנהל הרשות;
- (2) יועץ משפטי של משרד ממשלתי אחר;
- (3) נציג נציבות שירות המדינה;
- (4) נציג ההסתדרות שהוא בא כוח איגוד היועצים המשפטיים."
- תיקון סעיף 54 29. בסעיף 54 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (8) יבוא:
- "(8א) תיתן הוראות הנוגעות להכשרות של דירקטורים ופקידים בכירים; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל החברות הממשלתיות או לסוגי חברות, והן יינתנו לאחר שמיעת עמדת החברות הממשלתיות, לפי העניין."
- הוספת סעיפים 54א ו-54ב 30. אחרי סעיף 54 לחוק העיקרי יבוא:

54א. השר הממונה, בהתייעצות עם הרשות ובאישור "אגרות

הוועדה, רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר אגרות שישולמו לרשות, לרבות הוראות בדבר הפרשי הצמדה וקנס שישולמו בשל פיגור בתשלום אגרות ובדבר החלת פקודת המסים (גביה), על גביית אגרות והפרשי הצמדה וקנס כאמור.

54ב. תקציב הרשות ייקבע בחוק התקציב השנתי בסעיף תקציב נפרד, ומנהל הרשות יהיה ממונה על סעיף התקציב.

תיקון סעיף 55 31. בסעיף 55 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו לצורך שמירת העניינים החיוניים של המדינה, בשינויים המחויבים, גם על חברה שביחס אליה הוצא צו לפי פרק ח'2 לחוק או הונפקה מניית מדינה מיוחדת לפי סעיף 59ב לחוק, אף אם החברה אינה חברה ממשלתית או מעורבת."

תיקון סעיף 59 32. בסעיף 59(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) לעניין מינוי דירקטורים בחברת חוץ, שאילו הוקמה בישראל היתה חברת-בת ממשלתית – על אף האמור בפסקה (3), דירקטור, עובד חברת האם, יתמנה על ידי דירקטוריון חברת האם, שהיא חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בכפוף לכך שהשר האחראי לענייני חברת האם לפי החוק הוא שר הביטחון ודירקטוריון חברת האם אישר כי המועמד עומד בדרישות להתמנות כדירקטור מטעם המדינה לפי חוק זה."

הוספת סעיף 65א 33. אחרי סעיף 65 לחוק העיקרי יבוא:

"עידוד השקעות הון 65א. על אף האמור בסעיף 40ב לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט–1959, כל אחת מן הבאות תהיה זכאית למענק מלא:

(1) חברה בבעלות ממשלתית מלאה, אגודה שיתופית שכל החברים בה הם חברות בבעלות ממשלתית מלאה, ושותפות שכל השותפים בה הם חברות בבעלות ממשלתית מלאה;

(2) אגודה שיתופית שבין החברים בה יש חברות בבעלות ממשלתית מלאה, או שותפות שבין השותפים בה יש חברות בבעלות ממשלתית מלאה."

34. תיקון סעיף 71 בסעיף 71 לחוק העיקרי, במקום "שר האוצר" יבוא "השר לשיתוף פעולה אזורי".

35. תיקון התוספת הראשונה לחוק העיקרי, אחרי פרט (14) יבוא:

"(15) חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ."

36. החלפת מונח בחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שר האוצר" יבוא "השר הממונה".

37. (א) תחילתו של חוק זה ביום פרסומו. והוראות מעבר

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) תחילתן של הוראות סעיף 16א לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה תהיה 12 חודשים מיום פרסומו;

(2) הוראות סעיף 18ב1 לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה לא יחולו על מי שהתמנה כחבר הוועדה לבדיקת לפני תחילתו של חוק זה;

(3) תחילתן של הוראות סעיף 21א לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה 18 חודשים מיום פרסומו;

(4) תחילתו של ביטול סעיף 47(ג) לחוק העיקרי, 6 חודשים לאחר תחילת חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

הצעת חוק זו נועדה להסדיר שורה של תיקונים בחוק החברות הממשלתיות, ובפרט בכל הנוגע להליך מינוי הדירקטורים בחברות הממשלתיות. הצורך בתיקונים נובע מהרצון לייצר ייצוג רחב ומגוון לקבוצות שונות בחברה הישראלית שכיום לא מיוצגות כראוי, ומכיוון שבשנים האחרונות עולות שוב ושוב טענות של אפליה מכוונת כלפי קבוצות אוכלוסייה שהודרו מנבחרת הדירקטורים, בדגש על אוכלוסיות אשר מגיעות מהפריפריה החברתית או הגיאוגרפית.

מטרת הצעת החוק היא לשנות את מנגנון הבחירה של דירקטורים בחברות ממשלתיות, כך שבמקום שהדירקטורים ייבחרו מתוך רשימה סגורה על ידי השר שאליו אותה חברה ממשלתית כפופה, מינוי הדירקטורים יתבצע על ידי השרים בכפוף לקריטריונים אחידים שיקבעו בחוק ובתקנות, תוך בדיקת כשירות על ידי הוועדה לבחינת מינויים.

התיקונים המוצעים עוסקים בשורה של סוגיות, ובכלל זה: הגדרת השר הממונה על ביצוע החוק, כפיפות רשות החברות לשר, ייצוג בני ובנות הפריפריה החברתית והגיאוגרפית בחברות הממשלתיות, גיוון הדירקטורים בחברות הממשלתיות, מבנה ועבודת הוועדה לבחינת מינויים, תקופת כהונת דירקטור בחברה ממשלתית, איסור על כהונת דירקטור ביותר מחברה ממשלתית אחת, והוראות בעניין יו"ר דירקטוריון בחברה ממשלתית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)